

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2787/2535

นางสุพันธ์ ปานะนนท์

โจทก์

นายสุรพงษ์ บุญคล้าย

จำเลย

นางสุพันธ์ ปานะนนท์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่าโจทก์ยื่นฎีกามีเหตุผลเพียงพอที่จะชนะคดีได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายจำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 228)

โจทก์ฟ้องขอให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการเพิกถอน ชื่อจำเลยจากการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 143814431448 และ 1449 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และใส่ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสี่โฉนดดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่วันที่ศาลพิพากษาถ้าจำเลยไม่ไปดำเนินการให้ ก็ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย และให้โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านเลขที่ 298/1 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้จำเลยไปดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์คืนโจทก์ใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ถ้าจำเลยไม่ดำเนินการก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแทนแสดงเจตนาของจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 222,223)

โจทก์ได้รับอนุญาตให้คุ้มครองประโยชน์ระหว่างอุทธรณ์โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 202)

คำสั่ง

กรณีเป็นเรื่องโจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นเป็นการสมควรจึงห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

กรณีเป็นเรื่องโจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นเป็นการสมควรจึงห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทระศักดิ์-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ